

TEMA 1. La Seguridad Social en la Constitución española de 1978. El texto refundido de la LGSS

► **ACTUALIZACIÓN 2026 · TEMA 1: sin cambios normativos respecto de 2025. El tema se mantiene íntegramente vigente.**

ÍNDICE DEL TEMA

1. 2. CONFIGURACION DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL ESPAÑOLA
2. 3.1. ANTECEDENTES
3. 3.2. ESTRUCTURA DEL NUEVO TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD 4.
4. CONTENIDO DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE LA
5. 4.1. TÍTULO I. NORMAS GENERALES DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
6. 4.2. TÍTULO II. REGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
7. 4.3. TÍTULO III. PROTECCION POR DESEMPLEO
8. 4.4. TÍTULO IV. REGIMEN ESPECIAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES POR 9.
- 4.5. TÍTULO V. PROTECCION POR CESE DE ACTIVIDAD
10. 4.6. TÍTULO VI. PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS
11. 4.7. DISPOSICIONES ADICIONALES
12. 4.8. DISPOSICIONES TRANSITORIAS
13. 4.9. DISPOSICIONES FINALES

¿QUÉ APRENDERÁS EN ESTE TEMA?

La Seguridad Social tiene su fundamento constitucional en el Artículo 41 CE, que obliga al Estado a mantener un régimen público de SS para todos los ciudadanos. Este tema estudia qué artículos de la Constitución afectan al sistema, cómo se estructura la LGSS (RDL 8/2015) y cuáles son los tres niveles de protección: contributivo, no contributivo y libre.

Palabras clave: Art. 41 CE · LGSS · RDL 8/2015 · Nivel contributivo · Nivel no contributivo · Título I CE

Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Estructura y contenido.

1. LA SEGURIDAD SOCIAL EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978.

La regulación de la Seguridad Social en nuestra Constitución se encuentra recogida fundamentalmente en el Capítulo III del Título I denominado “Los principios rectores de la política social y económica”.

Sin perjuicio del estudio detallado de este Título en el tema correspondiente, incluimos un esquema del mismo con el objeto de poder situar y comprender debidamente este epígrafe.

ARTÍCULO 10

CAPÍTULO I

“De los españoles y los Artículos 11-13 extranjeros”

ARTICULO 14

SECCIÓN 1ª

“De los derechos Artículos

CAPÍTULO II fundamentales y las 15-29

“Derechos y Libertades” libertades públicas”

TÍTULO I: SECCIÓN 2ª Artículos

DE LOS DERECHOS Y “De los derechos y deberes 30-38
DEBERES de los ciudadanos”

FUNDAMENTALES CAPÍTULO III

“De los principios rectores Artículos 39-52 de la política social y económica”

CAPÍTULO IV

“De las garantías de las Artículos 53-54 libertades y derechos fundamentales”

CAPÍTULO V

“De la suspensión de los Artículo 55 derechos y libertades”

La Constitución española de 1978 refleja un modelo de Seguridad Social donde se observa la unificación del modelo contributivo y asistencial en el artículo 41:

“Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres”.

Sólo se reconoce en la Constitución el derecho a la Seguridad Social a favor de los condenados a prisión en el capítulo 2º (Derechos y libertades), sección 1ª (De los derechos fundamentales y de las libertades públicas) del Título I en el artículo 25:” El condenado a pena de prisión tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad”.

El contenido del artículo 41 debe ser completado con otros preceptos constitucionales que también están relacionados con la Seguridad Social, como son:

De los principios rectores de la política social y económica (arts. 39 a 52 Constitución)

Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia. (Art. 39 CE)

Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo.

Asimismo, los poderes públicos fomentarán una política que garantice la formación y readaptación profesionales; velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados. (art.40 CE)

Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres.
(art.41 CE)

El Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno. (art.42 CE)

Se reconoce el derecho a la protección de la salud. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo, facilitarán la adecuada utilización del ocio. (art.43 CE)

Las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas. Se regulará por ley la protección especial que sea necesaria para dicho ejercicio.

Los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles.

Asimismo, fomentarán la participación de sus organizaciones, en los términos que la ley establezca. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad. (art.49 CE) Redacción dada por la Reforma de 15 de febrero de 2024.

Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio. (art.50 CE)

De las garantías de las libertades y derechos fundamentales

Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del Título I (De los derechos y deberes fundamentales) vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161, 1, a) (Recurso de inconstitucionalidad)

Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera (De los derechos fundamentales y de las libertades públicas)

del Capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el

Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30.

El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo tercero del Título I (artículos 39 a 52) (Principios rectores de la política social y económica) informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen(art.53).

La Constitución refleja en los Títulos VII y VIII las inquietudes del legislador en materia social:

Título VII CE: Economía y Hacienda

La ley establecerá las formas de participación de los interesados en la Seguridad Social y en la actividad de los organismos públicos cuya función afecte directamente a la calidad de la vida o al bienestar general. Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción. (art.129)

Título VIII CE: Organización Territorial del Estado

Las CCAA podrán asumir competencias en las siguientes materias:

- Asistencia social y
- Sanidad e higiene.

El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:

- Legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las

Comunidades Autónomas.

- Sanidad exterior, Bases y coordinación general de la sanidad.
- Legislación sobre productos farmacéuticos.
- Legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas. (art.149)

2. CONFIGURACION DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL ESPAÑOLA

El Sistema de protección de la Seguridad Social, se materializa a través de dos modalidades o niveles: una modalidad contributiva y otra no contributiva.

A estos niveles hay que añadir un tercero de carácter libre: Fondos y Planes de Pensiones.

Nivel básico de protección

La protección a través de prestaciones no contributivas, en mayor o menor grado, hace referencia a la inclusión en el campo de aplicación del sistema de todas aquellas personas que, por cualquier causa, no hubieran cotizado nunca o lo suficiente para poder causar derecho a sus prestaciones, y que no dispusieran de recursos suficientes para mantener un mínimo nivel de vida.

El nivel básico de Seguridad Social tiene los siguientes caracteres:

a) Se extiende a todos los ciudadanos.

b) Otorga prestaciones uniformes para hacer frente a las necesidades básicas.

c) Se financia mediante aportaciones del Estado al presupuesto de la Seguridad Social, excepto las prestaciones y servicios de asistencia sanitaria, servicios sociales cuya gestión se halla transferida a las Comunidades autónomas, en cuyo caso, la financiación se efectúa conforme al sistema de financiación autonómica vigente en cada momento.

d) Su gestión es exclusivamente pública

Acudiendo a la LGSS (Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social), podemos indicar:

Tienen naturaleza no contributiva:

1.^a Las prestaciones y servicios de asistencia sanitaria incluidos en la acción protectora de la

Seguridad Social y los correspondientes a los servicios sociales, salvo que se deriven de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

2.^a Las pensiones no contributivas por invalidez y jubilación.

3.^a El subsidio por maternidad regulado en los artículos 181 y 182 de esta ley.

4.^a Los complementos por mínimos de las pensiones de la Seguridad Social.

5.^a Las prestaciones familiares reguladas en el capítulo I del título VI.

6.^a El Ingreso mínimo vital.

(art.109 LGSS)

Nivel contributivo o profesional

Mediante el nivel contributivo de la Seguridad Social, el Estado garantiza a las personas comprendidas en el campo de aplicación de aquélla, por realizar una actividad profesional, y a los familiares o asimilados que tuvieran a su cargo, la protección adecuada en las contingencias y situaciones definidas legalmente.

El nivel profesional o contributivo del sistema de la Seguridad Social:

a) Se extiende a todas las personas que realizan un trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia, así como a quienes el Gobierno asimile a unas y otras.

b) Sus prestaciones tienen relación con las cotizaciones, tratando de asegurar rentas de sustitución a las obtenidas por el trabajo.

c) Se financia fundamentalmente con las cotizaciones de empresarios y trabajadores, aunque también con las aportaciones del Estado que se acuerden para prestaciones y atenciones específicas.

d) Por último, su gestión es pública, si bien admite la presencia de entidades privadas, en cuanto colaboradoras en la gestión de la Seguridad Social.

Tienen naturaleza contributiva:

1.^a Las prestaciones económicas de la Seguridad Social, con excepción de las no contributivas. 2.^a La totalidad de las prestaciones derivadas de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. (art.109 LGSS)

Nivel complementario

A tenor del inciso final del artículo 41 de la Constitución española, "la asistencia y prestaciones complementarias serán libres", el modelo constitucional de Seguridad Social contempla la posibilidad de un nivel complementario y voluntario de cobertura, a adicionar, en su caso, al mínimo y obligatorio que garantiza a todos los ciudadanos una protección suficiente ante situaciones de necesidad.

Como se ha indicado, los niveles públicos del sistema de Seguridad Social coexisten con otro de carácter complementario que:

- a) Tiene carácter voluntario.
- b) Establece prestaciones complementarias al sistema de la Seguridad Social.
- c) Su gestión es básicamente privada.
- d) Se financia mediante las aportaciones de los partícipes y, en su caso, de las personas para las que prestan servicios (planes de empleo).

Este nivel complementario está integrado por:

- Las mejoras de la acción protectora
- Por prestaciones complementarias externas al sistema de la Seguridad Social y de gestión privada a cargo de los Planes y Fondos de Pensiones, regulados por el Real Decreto legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, que aprueba el texto refundido de la ley.

Mejoras de la acción protectora (art.238)

Las mejoras voluntarias de la acción protectora del Régimen General podrán efectuarse a través de: a) Mejora directa de las prestaciones.

b) Establecimiento de tipos de cotización adicionales.

Mejora directa de las prestaciones

Las empresas podrán mejorar directamente las prestaciones del Régimen General, costeándolas a su exclusivo cargo. Excepcionalmente, y previa aprobación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, podrá establecerse una aportación económica a cargo de los trabajadores, siempre que se les faculte para acogerse o no, individual y voluntariamente, a las mejoras concedidas por los empresarios con tal condición.

No obstante el carácter voluntario para los empresarios de la implantación de las mejoras indicadas, cuando al amparo de las mismas un trabajador haya causado el derecho a la mejora de una prestación periódica, ese derecho no podrá ser anulado o disminuido si no es de acuerdo con las normas que regulan su reconocimiento. (art.239)

Modos de gestión de la mejora directa

Las empresas, en las condiciones que reglamentariamente se determinen, podrán realizar la mejora de prestaciones por sí mismas o a través de la Administración de la Seguridad Social, fundaciones laborales, montepíos y mutualidades de previsión social o entidades aseguradoras de cualquier clase. Las fundaciones laborales legalmente constituidas para el cumplimiento de los fines que les sean propios gozarán del trato fiscal y de las demás exenciones concedidas, en los términos que las normas aplicables establezcan. (art.240 LGSS)

Mejora por establecimiento de tipos de cotización adicionales.

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a instancia de los interesados, podrá aprobar cotizaciones adicionales efectuadas mediante el aumento del tipo de cotización al que se refiere el artículo 145 LGSS, con destino a la revalorización de las pensiones u otras prestaciones periódicas ya causadas y

financiadas con cargo al mismo o para mejorar las futuras. (art.241 LGSS)

3. EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL. (2015)

3.1. ANTECEDENTES

3.1.1. La ordenación normativa

La ordenación normativa, de rango legal, del sistema española de la Seguridad Social fue inicialmente llevada a cabo por medio del Texto Articulado I de la Ley 193/1963, de 28 de diciembre, de bases de la Seguridad Social, y conocido bajo la denominación de Ley de la Seguridad Social, de 21 de abril de 1966 (con vigencia desde el 1 de enero de 1967).

Poco tiempo después, la Ley 24/1972, de 21 de junio, de financiación y perfeccionamiento de la acción protectora del Régimen general de la Seguridad Social, introdujo importantes modificaciones en dicha ordenación, afectando, en mayor o menor medida, a todas las contingencias y situaciones protegidas en el citado sistema y a determinadas materias claves, como las relativas a financiación. Tal circunstancia ocasionó la exigencia de una refundición legal, exigencia plasmada en la disposición final tercera de la propia Ley 24/1972, en la que recogiese, de forma debidamente armonizada y sistematizada, la normativa legal de la Seguridad Social, dando lugar al primer Texto Refundido de la Ley general de la Seguridad Social, aprobado por

Decreto 2065/1974, de 30 de mayo (TRLGSS de 1974).

3.1.2. La aprobación

La aprobación del TRLGSS (1974) no motivo un descenso de la «producción legislativa» en el ámbito de la Seguridad Social sino que, acorde con la naturaleza cambiante del sistema, se mantuvo el dictado de una pluralidad de normas sobrevenidas a lo largo del tiempo, que ocasiono, en muchas áreas, la perdida de vigencia del TRLGSS (1974), así como un incremento de la inseguridad jurídica, ocasionada por la frecuencia de legislar sobre Seguridad Social en normas diferentes del propio texto refundido, especialmente a través de la Ley de presupuesto de cada ejercicio.

Ello dio lugar a necesidad de elaborar un nuevo Texto Refundido de la Ley general de la

Seguridad Social, que tuvo lugar a través del Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 junio. Pero el nuevo TRLGSS (1994) no se extendió a toda la regulación de la Seguridad Social, sino que mantuvo la vigencia del TRLGSS (1974), en el ámbito de la asistencia sanitaria, al tiempo que, a través un título nuevo —el Título III— volvía a incluir la normativa de desempleo, que había salido del ordenamiento de la Seguridad Social en 1984.

3.1.3. La producción legislativa

Si la producción legislativa en materia de Seguridad Social fue importante antes de la entrada en vigor del TRLGSS (1994), aquella se incrementó a partir de tales momentos, que, además, iba acompañada de importantes defectos jurídicos como el de utilizar normas legales diferenciadas, que no se integraban formalmente en la Ley general de la Seguridad Social (en especial, a través de las leyes de presupuestos generales del Estado y de las denominadas «leyes de acompañamiento a la Ley de presupuestos»), así como el uso de disposiciones adicionales (bien en el propio texto refundido, o en leyes diferenciadas) en las que se regulaban aspectos sustantivos del sistema de

Seguridad Social, en vez de incorporar esa regulación dentro de la parte articulada del mismo, afectando de esta forma al principio de seguridad jurídica y dificultando la interpretación y la aplicación de la legislación de la Seguridad Social.

Par dar solución a esta problemática, la Ley 20/2014, de 29 de octubre, por la que se delega en el Gobierno la potestad de dictar diversos textos refundidos, en su artículo uno autorizaba a aquel para aprobar, en el plazo de 12 meses, entre otros un nuevo texto refundido que recogiese debidamente

armonizadas y aclaradas, además del entonces vigente texto refundido, todo un conjunto de disposiciones legales reguladoras de diferentes aspectos de Seguridad Social, publicadas tras la vigencia del mismo.

3.2. ESTRUCTURA DEL NUEVO TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD

SOCIAL

En el nuevo TRLGSS ha de diferenciarse el contenido del Real Decreto legislativo que aprueba el texto refundido, del contenido de este último, que se inserta al final del primero.

El contenido del Real Decreto legislativo 8/2015 es sencillo y se limita a: a) Aprobar el nuevo TRLGSS (artículo Único).

b) Establecer que las referencias efectuadas, en otras normas, a las disposiciones que han sido objeto de refundición en el nuevo TRLGSS, han de entenderse realizadas a este último texto (disposición adicional).

c) Derogar la forma expresa las disposiciones que se han incorporado al nuevo TRLGSS (disposición derogatoria).

El nuevo TRLGSS se estructura en 373 artículos distribuidos en 6 títulos, manteniendo, con las modificaciones y adiciones pertinentes, los 3 títulos anteriores (dedicados, respectivamente, a las normas generales del sistema de la Seguridad Social, al Régimen general y a la protección por desempleo), a los que se añaden otros tres que regulan el Régimen especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos; la prestación por cese de actividad y las prestaciones no contributivas.

De esta forma, la estructura del nuevo TRLGSS es la siguiente: • Título I: «Normas generales del sistema de la Seguridad Social».

• Título II: «Régimen General de la Seguridad Social».

• Título III: «Protección por desempleo».

• Título IV: «Régimen especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos» • Título V: «Prestación por cese de actividad».

• Título VI: «Prestaciones no contributivas».

I Disposiciones adicionales (60).

I Disposiciones transitorias (44).

I Disposiciones finales (8)

4. CONTENIDO DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

A continuación, se efectúa un análisis del contenido del nuevo TRLGSS.

4.1. TÍTULO I. NORMAS GENERALES DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Derecho de los españoles a la Seguridad Social

El derecho de los españoles a la Seguridad Social, establecido en el artículo 41 de la Constitución, se ajustará a lo dispuesto en la presente ley. (art. 1 LGSS).

Principios y fines de la Seguridad Social

1. El sistema de la Seguridad Social, configurado por la acción protectora en sus modalidades contributiva y no contributiva, se fundamenta en los principios de universalidad, unidad, solidaridad e igualdad.

2. El Estado, por medio de la Seguridad Social, garantiza a las personas comprendidas en el campo de aplicación de esta, por cumplir los requisitos exigidos en las modalidades contributiva o no contributiva,

así como a los familiares o asimilados que tuvieran a su cargo, la protección adecuada frente a las contingencias y en las situaciones que se contemplan en la LGSS. (art. 2 LGSS)

Irrenunciabilidad de los derechos de la Seguridad Social

Será nulo todo pacto, individual o colectivo, por el cual el trabajador renuncie a los derechos que le confiere la presente ley. (art.3 LGSS)

Delimitación de funciones

1. Corresponde al Estado la ordenación, jurisdicción e inspección de la Seguridad Social.

2. Los trabajadores y empresarios colaborarán en la gestión de la Seguridad Social en los términos previstos en la LGSS, sin perjuicio de otras formas de participación de los interesados establecidas por las leyes, de acuerdo con el artículo 129.1 de la Constitución.

3. En ningún caso, la ordenación de la Seguridad Social podrá servir de fundamento a operaciones de lucro mercantil. (art. 4 LGSS)

Competencias del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y de otros departamentos ministeriales. 1.

Las funciones no jurisdiccionales del Estado en materia de Seguridad Social que no sean propias del Gobierno se ejercerán por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, sin perjuicio de las que puedan corresponder, en el ámbito específico de sus respectivas áreas, a otros departamentos ministeriales.

2. Dentro de las competencias del Estado, corresponden al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en relación con las materias reguladas en la LGSS, las siguientes facultades: a) Proponer al Gobierno los reglamentos generales para su aplicación.

b) El ejercicio de la potestad reglamentaria no comprendida en la letra a).

c) El desarrollo de las funciones económico-financieras de la Seguridad Social, a excepción de las encomendadas en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y disposiciones concordantes al Ministerio de Hacienda y Función Pública o, en su caso, a otros órganos a los que dicha ley otorgue competencias específicas en la materia, y de dirección y tutela de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, así como de las entidades que colaboren en la gestión de la misma, pudiendo suspender o modificar los poderes y facultades de los mismos en los casos y con las formalidades y requisitos que se determinen reglamentariamente.

d) La inspección de la Seguridad Social a través de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

e) Establecer los supuestos y condiciones en que los sujetos responsables en el ámbito de la Seguridad Social quedan obligados a recibir las notificaciones por medios electrónicos.

3. Por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social se organizarán en forma adecuada los servicios e instituciones que hayan de llevar a cabo los oportunos estudios jurídicos, sociológicos, económicos y estadísticos de la Seguridad Social, así como los de simplificación y racionalización de las operaciones y trámites administrativos que exijan su desarrollo y aplicación.

4. El ejercicio de las competencias atribuidas al Ministerio de Empleo y Seguridad Social en relación con la Seguridad Social corresponderá a los órganos y servicios determinados en la LGSS, en sus disposiciones de aplicación y desarrollo o en las orgánicas del Ministerio. (art. 5 LGSS)

Coordinación de funciones afines.

Corresponde al Gobierno dictar las disposiciones necesarias para coordinar la acción de los organismos, servicios y entidades gestoras del sistema de la Seguridad Social con la de los que cumplen funciones afines de previsión social, sanidad, educación y asistencia social (Art. 6)

Además, se introduce una nueva sección en el capítulo II «Campo de aplicación y estructura del sistema de la Seguridad Social», relativa a las disposiciones aplicables a determinados colectivos: familiares (art. 12), trabajadores con discapacidad (art. 13) y socios trabajadores y socios de trabajo de

cooperativas (art. 14) manteniendo la regulación que, hasta la fecha, estaba ubicada en las correspondientes disposiciones adicionales.

Se prevé en el mismo, la prohibición de inclusión múltiple y con carácter obligatorio, por una misma actividad, en otros regímenes de previsión social (art. 8.1), así como se delimita la estructura del sistema de Seguridad Social, entre un régimen general y varios regímenes especiales, previendo, de igual modo, la existencia de sistemas especiales.

Dentro del título I del TRLGSS, se regulan:

- a) Las normas preliminares (capítulo I).
- b) La regulación del campo de aplicación y de la estructura del sistema de la Seguridad Social (capítulo II).
- c) Las normas generales sobre afiliación, cotización y recaudación (capítulo III).
- d) El ámbito de la acción protectora (capítulo IV), delimitando las prestaciones otorgadas por el sistema; las normas sobre reconocimiento, determinación y mantenimiento de las mismas; la revalorización de las pensiones o el contenido genérico de los servicios sociales y de la asistencia social.
- e) La gestión de la Seguridad Social, diferenciando entre la gestión pública (capítulo V) y la colaboración en la gestión por parte de las mutuas y las empresas (capítulo VI).
- f) El régimen económico (capítulo VII), regulando aspectos como el patrimonio de la Seguridad Social; los recursos generales del sistema; el Fondo de Reserva de la Seguridad Social o la contratación.
- g) El título I finaliza con dos capítulos «de cierre», dedicado uno de ellos (capítulo VIII) a los procedimientos y notificaciones en materia de Seguridad Social, y a la inspección e infracciones y sanciones en materia de Seguridad Social (capítulo IX).

4.2. TÍTULO II. RÉGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

El Título II es el nudo central del TRLGSS, no solo porque afecte al mayor número de personas incluidas en el sistema de la Seguridad Social, sino, especialmente, porque en el mismo se efectúa la regulación de las prestaciones que conforman el marco de la acción protectora de la Seguridad Social, regulación que luego se proyecta, en su totalidad o con las particularidades propias, en los regímenes especiales y, en su caso, en los sistemas especiales.

El contenido del título II es el siguiente:

- a) Las disposiciones sobre campo de aplicación (capítulo I) e inscripción de empresas y normas sobre afiliación, cotización y recaudación (capítulo II).
- b) Los capítulos III al XVI están dedicados a la regulación de las prestaciones del sistema.

c) Frente a lo que sucedía en el TRLGSS (1994) en el que las particularidades de colectivos, incluidos dentro del Régimen general se regulaban en disposiciones adicionales del mismo, en normas separadas, el capítulo XVII contiene algunas disposiciones aplicables a determinados trabajadores, como son:

- Los trabajadores contratados a tiempo parcial.
- Los trabajadores contratados para la formación y el aprendizaje.

d) Si con anterioridad al nuevo TRLGSS, la regulación de los sistemas especiales en favor de los trabajadores por cuenta ajena agrarios y de empleados de hogar se encontraban en normas legales al margen de la Ley general de la Seguridad Social, en la nueva refundición esa regulación se contiene en el capítulo XVIII del título II.

e) Los tres últimos capítulos del título II se dedican a la gestión (capítulo XIX), el régimen financiero (capítulo XX) y a establecer el derecho supletorio de aplicación (capítulo XXI).

4.3. TÍTULO III. PROTECCION POR DESEMPLEO

Con la misma numeración que en el anterior Texto Refundido, el título III se dedica a la protección por desempleo, regulando tanto las normas generales (capítulo I), el nivel contributivo de la protección (capítulo II), como el nivel asistencial (capítulo III) o el régimen general de las prestaciones (capítulo IV).

Como novedades frente a la regulación anterior, en este título se destaca un nuevo capítulo

V relativo a disposiciones especiales aplicables a determinados colectivos: trabajadores incluidos en el sistema especial para trabajadores por cuenta ajena agrarios, trabajadores contratados para la formación y aprendizaje, trabajadores del Régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores del mar y militares profesionales de tropa y marinería.

Por Último, en los capítulos VI y VII se recoge, respectivamente, el régimen financiero y de gestión de las prestaciones, así como el régimen de obligaciones, infracciones y sanciones.

4.4. TÍTULO IV. REGIMEN ESPECIAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES POR

CUENTA PROPIA O AUTONOMOS

Como novedad, frente al anterior texto refundido, se incorpora en el mismo la regulación legal del Régimen especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos (RETA), teniendo en cuenta, básicamente, el conjunto de disposiciones adicionales que, relacionadas con la cobertura de los trabajadores independientes, se recogían en el TRLGSS (1994), así como los contenidos de

Seguridad Social del Estatuto del Trabajo Autónomo.

Dentro de esa regulación, el título IV del TRLGSS recoge:

- Capítulo I. «Campo de aplicación».
- Capítulo II. «Afiliación, cotización y recaudación».
- Capítulo III. «Acción protectora».
- Capítulo IV. «Las normas particulares del sistema especial para trabajadores por cuenta propia agrarios».

4.5. TÍTULO V. PROTECCION POR CESE DE ACTIVIDAD

De acuerdo con el mandato refundidor, el título V del TRLGSS recoge la regulación de la prestación por cese de actividad que, anteriormente, se contenía en una regulación separada (la

Ley 32/2010 y otras normas complementarias), detallando en sus diferentes capítulos las siguientes materias:

- Capítulo I. «Disposiciones generales».
- Capítulo II. «La situación legal de cese de actividad en supuestos especiales».
- Capítulo III. «El régimen de la protección».
- Capítulo IV. «El régimen financiero y gestión de las prestaciones».
- Capítulo V. «El régimen de obligaciones, infracciones y sanciones».

4.6. TÍTULO VI. PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS

Si en el TRLGSS (1994) la protección no contributiva se regulaba dentro del título II, de modo que las diferentes prestaciones (incapacidad permanente, jubilación o de protección familiar) aun siendo una sola prestación admitía dos modalidades (la contributiva y la no contributiva), en el nuevo TRLGSS el nivel no contributivo pasa a constituir un título específico (título VI), regulándose a través del mismo:

- Las prestaciones familiares en la modalidad no contributiva (capítulo I).

- Las pensiones no contributivas de invalidez y por jubilación (capítulo 11).
- Así como las disposiciones comunes a esta modalidad de protección (capítulo III).

4.7. DISPOSICIONES ADICIONALES

El nuevo TRLGSS «aligera» el número y contenido de las disposiciones adicionales que tenía el TRLGSS anterior, al pasar muchas de ellas al texto articulado. Dentro de las mismas, por su importancia son de destacar:

- La disposición adicional primera, que contiene las normas aplicables a determinados regímenes especiales.
- La disposición adicional quinta, en el que se recoge el régimen de los asegurados que pasen a prestar servicios en la Administración de la Unión Europea.
- La disposición adicional novena, dedicada al Instituto Social de la Marina, cuyo contenido ha de ponerse en relación con la Ley 47/2015, reguladora de la protección social de las personas que prestan servicios en el sector marítimo-pesquero.
- La disposición adicional decimoctava, sobre encuadramiento de los profesionales colegiados.
- La disposición adicional decimonovena, referida al ámbito de protección de las mutualidades de previsión social alternativas al Régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos.
- La disposición adicional trigésima segunda, relativa a la financiación de la acción protectora de la Seguridad Social, en cumplimiento del principio de separación de fuentes de financiación consagrado en el Pacto de Toledo.
- La disposición adicional quincuagésima tercera sobre las pensiones mínimas e indicadores de suficiencia en cumplimiento de la recomendación 15 del Pacto de Toledo respecto a la determinación de cuantías y revalorizaciones.

4.8. DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Como su propia denominación indica, a través de las disposiciones transitorias se regula, de una parte, la pervivencia de determinados mecanismos y derechos nacidos, bien antes de la implantación del sistema, o bien antes de la entrada en vigor de determinada legislación y, de otra, las reglas de aplicación paulatina de las reformas incorporadas por la Ley 27/2011, de 1 de agosto, especialmente, en relación con la pensión de jubilación.

De esta forma y dentro de las disposiciones transitorias son de destacar:

- La pervivencia de los derechos transitorios derivados de la legislación anterior a 1967 (disp. trans. primera).
- Las prestaciones del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez. — SOVI—(disp. trans. segunda).
- La aplicación de legislaciones anteriores para causar derecho a pensión de jubilación (disp. trans. tercera).
- La aplicación paulatina de determinados requisitos establecidos en la Ley 27/2011, en relación con la edad de jubilación y de los años de cotización requeridos para seguir accediendo a la jubilación a los 65 años, la determinación de la base reguladora de la pensión de jubilación o la aplicación de los porcentajes a atribuir a los años cotizados para calcular la pensión de jubilación o las normas transitorias aplicables a la jubilación parcial (disp. trans. séptima, octava, novena y décima, respectivamente).

- El mantenimiento de la regulación de la calificación de la incapacidad permanente, contenida en la legislación anterior, hasta tanto no se aprueben las normas reglamentarias, a que se refiere el artículo 194 del TRLGSS (disp. trans. vigésima sexta).

4.9. DISPOSICIONES FINALES

A través de las disposiciones finales del TRLGSS se regulan algunas materias concretas, si bien son de destacar las siguientes:

- El título competencial para el dictado de la ley, que no es otro, que el artículo 149.1.17 de la Constitución (disp. final primera).
- La salvaguardia de las competencias de otros Departamentos ministeriales sobre la Seguridad Social, respecto de las competencias generales atribuidas al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (disp. final segunda).
- Las facultades del Gobierno para aprobar, a través de su potestad reglamentaria, las disposiciones generales que precise la aplicación y desarrollo del TRLGSS, así como las del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para proponer al Gobierno, para su aprobación, los reglamentos generales de aquel, o para dictar, en el ámbito de sus competencias, las normas de aplicación y desarrollo del texto refundido (disp. final octava).

I INFOGRAFÍAS Y ESQUEMAS DEL TEMA

I ESTRUCTURA DEL TÍTULO I DE LA CONSTITUCIÓN

TÍTULO I: DE LOS DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES				
Art.10	Cap. I Españoles y extranjeros Arts. 11-13	Cap. II Derechos y Libertades Arts. 14-38	Cap. III # Principios rectores Arts. 39-52	Cap. IV-V Garantías y suspensión Arts. 53-55

I ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES CLAVE EN SEGURIDAD SOCIAL

Art. 25	Preso: derecho a SS y trabajo remunerado
Art. 39	Protección social, económica y jurídica de la familia
Art. 40	Pleno empleo, formación profesional, seguridad e higiene
Art. 41 #	Régimen público de SS para todos los ciudadanos
Art. 42	Salvaguarda trabajadores españoles en el extranjero
Art. 43	Derecho a la protección de la salud
Art. 49	Protección personas con discapacidad
Art. 50	Pensiones adecuadas para la tercera edad
Art. 129	Participación en SS – Título VII
Art. 149	Competencia exclusiva del Estado sobre SS – Título VIII

I TRES NIVELES DEL SISTEMA DE SS

NIVEL BÁSICO (No Contributivo)	NIVEL CONTRIBUTIVO	NIVEL LIBRE (Voluntario)
	(Profesional)	
• Para todos los ciudadanos • Prestaciones uniformes • Financiado por el Estado	• Para trabajadores y empresarios • Basado en cotizaciones • Prestaciones proporcionales	• Fondos y Planes de Pensiones • Carácter complementario • Gestión privada

PREGUNTAS TIPO TEST · TEMA 1

1. ¿En qué artículo de la Constitución Española se regula el mandato de mantener un régimen público de Seguridad Social?

- a) Art. 14 CE – Igualdad ante la ley
- b) Art. 40 CE – Pleno empleo
- c) Art. 41 CE – Régimen público de SS**
- d) Art. 43 CE – Derecho a la salud

El Art. 41 CE es el artículo central de la SS: obliga al Estado a mantener un régimen público para todos los ciudadanos.

2. ¿En qué Capítulo del Título I CE se encuentra el Art. 41?

- a) Capítulo I – Derechos y libertades fundamentales
- b) Capítulo II – Derechos y libertades
- c) Capítulo III – Principios rectores de la política social**
- d) Capítulo IV – Garantías de las libertades

El Cap. III del Título I (arts. 39-52) contiene los principios rectores. A diferencia del Cap. II, NO son derechos fundamentales directamente exigibles.

3. ¿Cuál es la norma que aprueba el texto refundido de la LGSS vigente?

- a) Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales
- b) Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre**
- c) Ley Orgánica 3/2007 de Igualdad
- d) Real Decreto 84/1996 de Afiliación

El RDL 8/2015 aprueba el Texto Refundido de la LGSS, en vigor desde el 2 de enero de 2016.

4. ¿Qué artículo de la CE atribuye al Estado competencia exclusiva sobre la legislación básica de Seguridad Social?

- a) Art. 148 CE
- b) Art. 149.1.17 CE**
- c) Art. 149.1.7 CE
- d) Art. 150 CE

El Art. 149.1.17 CE reserva al Estado la legislación básica de SS, aunque las CCAA pueden ejecutarla y gestionar servicios sociales.

5. ¿Cuántos niveles de protección se reconocen en el sistema de SS español?

- a) Uno: el contributivo
 - b) Dos: contributivo y no contributivo
 - c) Tres: básico, contributivo y libre**
 - d) Cuatro: estatal, autonómico, provincial y local
- El sistema tiene 3 niveles: básico/no contributivo (Estado), contributivo (cotizaciones) y libre (planes de pensiones privados).*

6. ¿Qué carácter tienen las prestaciones no contributivas respecto a su financiación?

- a) Se financian con cotizaciones de trabajadores
 - b) Se financian con aportaciones del Estado vía PGE**
 - c) Se financian con el Fondo de Reserva
 - d) Se financian con cotizaciones solo de empresarios
- Las prestaciones NC (pensiones NC, IMV, complementos por mínimos) se financian con aportaciones del Estado, no con cotizaciones sociales.*

FICHA RESUMEN · TEMA 1

I ARTÍCULOS CLAVE

Art. 41 CE → Derecho fundamental a la SS

- › Art. 25 → Presos con derecho a SS
- › Art. 39 → Protección de la familia
- › Art. 40 → Pleno empleo y seguridad laboral
- › Art. 43 → Derecho a la salud
- › Art. 50 → Pensiones tercera edad
- › Art. 149 → Competencia exclusiva del Estado en SS

II NIVELES DEL SISTEMA

Nivel 1 → Básico/No contributivo (Estado)

- › Nivel 2 → Contributivo (cotizaciones)
- › Nivel 3 → Libre (Planes de Pensiones)
- › Art. 41: modelo unificado contributivo + asistencial
- › CCAA asumen: asistencia social y sanidad

II ESTRUCTURA LGSS (RDL 8/2015)

RDL 8/2015, de 30 octubre → TRLGSS vigente

- › Título I → Normas generales del sistema
- › Título II → Régimen General
- › Título III → Protección por desempleo
- › Título IV → RETA (Autónomos)
- › Título V → Protección por cese de actividad
- › Título VI → Prestaciones No Contributivas

I NATURALEZA NO CONTRIBUTIVA

- › Asistencia sanitaria (salvo AT y EP)
- › Pensiones NC por invalidez y jubilación
- › Subsidio por maternidad (arts. 181-182)
- › Complementos por mínimos
- › Prestaciones familiares (Tít. VI Cap. I)

Ingreso Mínimo Vital (IMV)